



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002438 2026

Tocache, 31 AGO. 2026

VISTO, el Memorando N° 0894-2026 - GRSM/DRE - UGELT/D, de fecha 19 de agosto de 2026, el expediente Judicial N° 00010-2020-0-2209-JM-CI-01; seguido por ELIZABETH NANCY NUÑEZ ROSALES con DNI. N° 22421279, y demás documentos adjuntos, con un total de Treinta y dos (32) folios útiles sustentan el presente acto administrativo;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, rige el Principio de Legalidad, que obliga a la administración pública a actuar con respeto irrestricto a la Constitución, la ley y al derecho;

Que, mediante proceso contencioso administrativo recaído en el Expediente Judicial N° 00010-2020-0-2209-JM-CI-01, el órgano jurisdiccional competente emitió la Resolución Judicial N° 08 de fecha 28 de noviembre de 2022, declarando **FUNDADA la demanda**, la misma que fue confirmada mediante Resolución N° 11 de fecha 23 de junio de 2023, adquiriendo la calidad de cosa juzgada;

Que, en consecuencia, se ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache emitir resolución administrativa disponiendo el **pago del reintegro de la Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total íntegra**, por los periodos comprendidos entre: i) 11 de marzo al 31 de diciembre de 1999, ii) 01 de marzo al 31 de diciembre de 2000 y iii) 21 de mayo de 2001 al 25 de noviembre de 2012;

Que, con Resolución N° 13 de fecha 24 de enero del 2024, donde el Juzgado Mixto de Tocache, requiere a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de vista y se CUMPLA con emitir nueva resolución administrativa reconociendo el derecho reclamado por la accionante otorgando el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al Treinta por ciento (30%) de su remuneración total o íntegra. Y con Resolución Directoral N° 2165 de fecha 01 de julio del 2024 se da cumplimiento al mandato, otorgando a favor de ELIZABETH NANCY NUÑEZ ROSALES, mediante Resolución N° 17 de fecha 14 de octubre del 2024 corre traslado a las partes que con el Informe Pericial N° 348-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 4 de octubre del



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Resolución Directoral N° 00002438 2026

2024 emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, se ha determinado el monto correspondiente a devengados **Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Tres con 91/00 soles (S/ 54,563.91)**, Intereses Legales la suma de **Veintitrés mil setecientos veintidós con 71/100 soles (S/ 23,722.71)** haciendo un total de **Setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con 62/100 soles (S/ 78,286.62)**. y Resolución N° 19 de fecha 31 de octubre del 2024, el Juzgado Mixto de Tocache, resolviendo la observación que había formulado, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, de la liquidación de devengados e intereses, en los siguientes términos. Declara Nula Resolución Directoral N° 002165-2024 de fecha 1 de julio del 2024, Declarar INFUNDADO la observación formulada por el Gobierno Regional respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el **Informe Pericial N° 0348-2024 -HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de diciembre del 2024**, Requierase a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y de los fundamentos de la presente resolución.



Que en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **0325-2025-GRSM/DRE** de fecha 15 de febrero del 2025, rectificada por la Resolución N° 0699, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial la Resolución Directoral N° 02165-2024, de fecha 1 de julio del 2024 que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ELIZABETH NANCY NUÑEZ ROSALES**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, en aplicación del D.S. N° 051-91-PCM por los siguientes periodos comprendidos, como profesor desde el 01 de noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, la que se calculó a base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del DS N° 051-91-PCM, artículo 8º Inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **OCHO MIL CIENTO NOVENTA VEINTISIETE CON 16/100 SOLES (S/ 8,927.16)**; mandato que se encuentra contenido en la **Resolución Judicial N° 19 de fecha 31 de octubre de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00010-2020-0-2209-JM-CI-01**, emitido ante el Juzgado Civil-Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 31 de octubre de 2024, asignada en el expediente judicial N° **00010-2020-0-2209-JM-CI-01**, emitido ante el Juzgado Civil-Sede Tocache.

Que, con Nota Informativa N° **039-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 10 de junio del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, opina favorablemente por la emisión del acto administrativo que



Resolución Directoral N° 00002438 2026

Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 348-2024 HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024; conforme al Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS.

Que mediante Oficio N° 03447-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 9 de junio del 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 19.

Que, la **Ley del Profesorado N° 24029**, modificada por Ley N° 25212, reconoce el derecho del profesorado a percibir la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, criterio ratificado por la jurisprudencia de la Corte Suprema (Casación N° 6670-2009-Cusco);

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 0348-2024- HHP/EML- CSJSM, de fecha 4 de octubre del 2024**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Que, en aplicación del **Decreto Legislativo N° 1440 – Sistema Nacional de Presupuesto Público**, el pago de sentencias judiciales se sujeta a disponibilidad presupuestal;

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto administrativo que reconozca el derecho declarado judicialmente, sin efectuar modificación alguna a lo resuelto por el órgano jurisdiccional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de **Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra**, más intereses legales, a favor de **ELIZABETH NANCY NUÑEZ ROSALES** con DNI N° 22421279, en cumplimiento del mandato Judicial recaída en el expediente judicial N° 00010-2020-0-2209-JM-CI-01, conforme a los montos establecidos en el Informe Pericial N° 000348-2024- HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de octubre del 2024, Siendo devengados, por el monto de **Cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres con 91/00 soles (S/ 54,563.91)**, e Intereses Legales la suma de **Veintitrés mil setecientos**





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002438 2026

veintidós con 71/100 soles (S/ 23,722.71) haciendo un total de Setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con 62/100 soles (S/ 78,286.62). correspondiente al periodo entre el i) 11 de marzo al 31 de diciembre de 1999, ii) 01 de marzo al 31 de diciembre de 2000 y iii) 21 de mayo de 2001 al 25 de noviembre de 2012, Dando cumplimiento a la sentencia y al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de la fecha 31 de octubre 2024.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO

en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 002165-2024 de fecha 1 de julio del año 2024, por haberse declarado su nulidad en sede judicial *reconocido como crédito devengado a favor de ELIZABETH NANCY NUÑEZ ROSALES en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el

cumplimiento del pago reconocido se efectuará conforme a la disponibilidad presupuestal, en aplicación del artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1440



ARTÍCULO CUARTO.- EMITIR, a través de

Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00010-2020-0-2209-JM-CI-01, que contenida la Resolución Judicial N° 8 de fecha 28 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación

de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo

de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** La presente resolución a la interesada, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín y a las instancias correspondientes, conforme a la Ley N° 27444.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Roni Coral Vargas

DIRECTOR(a) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH